

1500548-35.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... do flagrante discorreu sobre o roubo e reconheceu os réus, informando inclusive que no começo da ação criminosa "... André se fez de vítima, porém logo em seguida também fugiu em companhia dos outros indivíduos..." (fls.15). Ouvidos no decorrer da instrução processual, os policiais militares relataram que foram informados sobre o roubo e mantiveram contato com a vítima, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500548-35.2022.8.26.0630 controle:2022/000640

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2145630/2022 - DEL.POL.PLANTÃO

HORTOLÂNDIA, 25248337 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2145630 - 11º D.P. CAMPINAS,

2145630/2022 - 11º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALEXANDRE GOMES DA SILVA e outros

Vítima:

ALEXANDRE BORTOLOSSO

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ANDRÉ LUÍS FREZARIM, RG nº 48.541.714/SP, CELIODIOMAR TEODORO DA SILVA, RG nº 22.940.065/SP e MARCOS ALEXANDRE GOMES DA SILVA, RG nº 53.752.568/SP, foram processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, em razão dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 20.06.22 (fls. 02/05 e 193). Aos 29.05.22 foram convertidas as prisões em flagrante em preventivas (fls. 171/173). Devidamente citados, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 212, 214, 223, 226 e 231). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como os interrogatórios dos réus. Encerrada a instrução, pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a defesa dos corréus André e Celiodiomar formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou fixação da pena no mínimo legal, ao passo que a defesa do corréu Marcos arguiu preliminares de nulidade do feito, bem como formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação da pena no mínimo legal, com fixação do regime semiaberto. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Quanto às preliminares arguidas pela defesa do acusado Marcos, não há nulidade alguma a ser reconhecida. Sobre a alegada invasão de domicílio, os policiais relataram que a abordagem ocorreu do lado de fora da residência. E mesmo que assim não fosse, os réus foram detidos em situação de flagrante delito e, segundo os acusados André e Celiodiomar, a televisão estaria dentro da casa do avô de Marcos. Neste sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, INCISOS I [NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/18] E II, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. AVENTADA A NULIDADE DA PROVA COLHIDA EM DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A DILIGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (...) 1. Havendo estado de flagrância delitiva (artigo 302 do Código de Processo Penal), cuja existência era possível supor, dadas as circunstâncias do caso, perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais em domicílio alheio, ainda que inexistia mandado de busca e apreensão permitindo-o, a teor do que dispõe o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. (...)". (STJ HC nº 729826, Rel. Min. Ribeiro Dantas, monocrática, j. 08.09.2022). Também não há falar em inobservância do direito ao silêncio, cuja advertência consta expressamente do flagrante, nos respectivos termos de interrogatório dos três acusados (fls. 16/18). Porém, se a preocupação da Defesa é com a confissão extrajudicial do acusado Marcos, que negou o assalto em audiência, observo desde já que ela sequer será considerada na análise da prova. Por sinal: "Não é caso de nulidade do feito ante a ausência de informação ao peticionário de seu direito de permanecer calado quando de seu interrogatório policial, porquanto, em Juízo, a tudo negou. Ainda que assim não fosse, a inobservância da formalidade prevista na CF/88 art. 5º, LXIII não leva automaticamente à nulidade, somente em caso de prejuízo quando demonstrado, o que não é a hipótese, porquanto suposto vício ocorrido na fase administrativa não se projeta na ação penal, dado o caráter meramente informativo da primeira". (TJSP; Apelação Criminal 0000521-85.2017.8.26.0474; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Potirendaba - Vara Única; j. 14/12/2022). No tocante ao reconhecimento, a questão já foi objeto de análise pelo Juízo, a cuja decisão tomo a liberdade de me reportar (fls. 368/371) e à qual acrescento que: "Prova - Reconhecimento pessoal ou fotográfico - Meio probatório de inegável valor, podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação" (RT - 830/676). E ainda: "Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria comprovadas. Prisão em flagrante. Reconhecimento pessoal do réu pela vítima. Desnecessidade de reconhecimento com as formalidades do artigo 226, do CPP. Subtração perpetrada mediante violência física. Res furtiva não apreendida. Condenação mantida. Penas-base e acréscimo pela qualificadora no mínimo. Regime prisional inicial semiaberto. Observância do artigo 33, § 2º, letra "b", do CP. Recurso improvido" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 990.08.029351-6 ou 0079764-41.2007.8.26.0050 - 5ª Câmara -

São Paulo - v.u. - j. 25.11.10 - Rel. Des. Luís Carlos de Souza Lourenço). Como se não bastasse, a Defesa também não logrou demonstrar qualquer prejuízo advindo das supostas nulidades. No mérito, a ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, oralidade e autos de exibição/apreensão/avaliação/entrega/reconhecimento. (fls. 07/21 e 55). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seus interrogatórios judiciais os acusados André e Celiodiômara engendraram uma versão segundo a qual a vítima teria pedido para André vender sua televisão e o celular a fim de que pudessem comprar mais droga e bebidas para consumirem. André, que já conhecia a vítima e já tinha vendido outros objetos dela, foi até uma adega onde encontrou-se com Marcos e Celiodiômara, a quem ofereceu os aparelhos. Juntos, retornaram para a casa da vítima onde ela se desentendeu com Marcos e ambos entraram em luta corporal. Serenados os ânimos, os réus saíram juntos, e com o consentimento da vítima, para levar a TV e o celular até a casa do avô de Marcos, que poderia compra-los. Estavam testando a televisão na casa do avô de Marcos quando os policiais chegaram e os abordaram. Por sua vez, o réu Marcos negou qualquer participação no roubo, alegando que chegou do trabalho, tomou banho e estava fazendo comida para seu avô quando os policiais invadiram a sua casa. Sequer conhecia os corréus André e Celiodiômara, que estavam em frente à sua casa em um veículo Siena. A vítima, talvez temerosa, ou até mesmo envergonhada, não foi localizada para vir depor em audiência, mas por ocasião do flagrante discorreu sobre o roubo e reconheceu os réus, informando inclusive que no começo da ação criminosa "... André se fez de vítima, porém logo em seguida também fugiu em companhia dos outros indivíduos..." (fls.15). Ouvidos no decorrer da instrução processual, os policiais militares relataram que foram informados sobre o roubo e mantiveram contato com a vítima, que lhes informou sobre o assalto cometido por seu "companheiro", que estava com ela no quarto, juntamente com outros dois indivíduos que chegaram em sua residência e a agrediram, subtraindo-lhe o celular e o televisor. A vítima também informou que os assaltantes estariam em um veículo Siena e que seu celular poderia ser rastreado em tempo real. Por meio do rastreamento do aparelho foi possível localizar os acusados, que estavam no carro mencionado pela vítima, em poder da televisão e do celular subtraídos. E não há por que negar crédito às palavras dos policiais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente os acusados, tanto que nada de concreto foi demonstrado pelas defesas que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreatamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - m.v. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Eis as provas e elas permitem concluir pela responsabilidade penal dos acusados pelo roubo que lhes é imputado. Embora não tenha sido localizada para vir depor em Juízo, as declarações prestadas pela vítima por ocasião do flagrante foram ratificadas pelos depoimentos dos policiais ouvidos em audiência, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. Note-se que desde o início a vítima se comportou como tal, noticiando o roubo tanto para os policiais que atenderam a ocorrência, como para a autoridade policial de colheu seu depoimento no flagrante. Por sinal, foi por meio de informação prestada pela vítima, no sentido de que seu celular poderia ser rastreado, que foi possível localizar e deter os acusados ainda na posse dos bens subtraídos. Quanto às versões apresentadas pelos réus, tanto por André e Celiodiômara, como por Marcos, elas são inconsistentes, contraditórias e não têm o condão de infirmar o teor da prova oral acusatória, inexistindo qualquer indício de que a vítima com eles estivesse conivente e tivesse concordado com a suposta venda de seus bens. A majorante restou bem caracterizada, uma vez que é indiscutível que os acusados agiram em conjunto, com o firme propósito de roubar a vítima, desde o

início da empreitada criminosa, inclusive com divisão de tarefas. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à dosagem da pena dos acusados (CP, arts. 59 e 68):

ANDRÉ: A) Pena-base: 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: uma condenação anterior transitada em julgado (fls. 140 – proc. 3012507-37.2013). Acréscimo de 1/6. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: o roubo foi cometido mediante concurso de pessoas. Acréscimo de mais 1/3, resultando na reprimenda de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. D) Regime inicial de cumprimento de pena: fechado, em face dos antecedentes e por tratar-se de delito cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: “O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 – 3ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.08.20 – Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro). E) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, esteve preso durante todo processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo, delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora das leis. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008).

CELIODIOMAR: A) Pena-base: 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: uma condenação anterior transitada em julgado (fls. 167 – proc. 0018588-92.2009). Acréscimo de 1/6. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 166 – proc. 0000476-35.2016). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: “Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013. C) Causas de aumento e diminuição de pena: o roubo foi cometido mediante concurso de pessoas. Acréscimo de mais 1/3, resultando na reprimenda de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. D) Regime inicial de cumprimento de pena: fechado, em face da reincidência e por tratar-se de delito cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego

e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: "O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 - 3ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.08.20 - Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro). E) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente específico, esteve preso durante todo processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo, delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora das leis. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). MARCOS: A) Pena-base: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: o roubo foi cometido mediante concurso de pessoas. Acréscimo de 1/3, resultando na reprimenda de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. D) Regime inicial de cumprimento de pena: fechado, por tratar-se de delito cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: "O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 - 3ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.08.20 - Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro). E) Apelar em liberdade: o réu esteve preso durante todo processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo, delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora das leis. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 640/22 e: A) CONDENO O RÉU ANDRÉ LUÍS FREZARIM, RG nº 48.541.714/SP, a cumprir 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 14 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. B) CONDENO O RÉU CELIODIOMAR TEODORO DA SILVA, RG nº 22.940.065/SP, a cumprir 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 16 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma artigo 157, § 2º, inciso II, do Código

Penal. C) CONDENO O RÉU MARCOS ALEXANDRE GOMES DA SILVA, RG nº 53.752.568/SP, a cumprir 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos acusados no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 no tocante aos corréus André e Celiodiomar. No mais, AUTORIZO a liberação do veículo apreendido ao seu proprietário, mediante o pagamento das taxas necessárias, eis que a apreensão foi regular e decorreu da prática de crime.P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 14 de dezembro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA